

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1057/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย ไย สาม บุญ ลือ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

จำเลยเข้าไปในบ้านผู้เสียหายเอากระเป๋าบรรจุสุราเครื่องคิดเลขเงินเหรียญ และรองเท้าสเก็ตของผู้เสียหาย จากชั้นสองไปไว้บนชั้นสี่ซึ่งเป็นดาดฟ้าเป็นการพาทรัพย์เคลื่อนที่ไปและเข้าถือเอาทรัพย์นั้นแล้ว แม้จำเลยจะเอาทรัพย์ไปไม่ได้ เพราะ บุตรของผู้เสียหายมาพบเสียก่อนก็เป็นความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จ.(ที่มา-สงเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยปีนเข้าไปในบ้านของผู้เสียหาย จับประตูห้องพัก ตู้ โต๊ะ แล้วลักเอาเครื่องคิดเลข เหล้า รองเท้าของผู้เสียหายไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษ จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2525มาตรา 11

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335 ลงโทษจำคุก 2 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 80 ลงโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...เห็นว่าพยานโจทก์ไม่รู้จักจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะ ระวังสงสัยว่าจะเบิกความปรักปรำจำเลย พฤติการณ์ของจำเลยที่ลอบปิ่นเข้าไปใน บ้านผู้เสียหายทางหน้าต่างในขณะที่ไม่มีคนอยู่ในบ้าน ในมือถือไขควงซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดแจงได้ ประตูห้องผู้เสียหายและห้องเด็กชายยศวินท์มีรอยจัดแจงใหม่ ๆ ห้องถูกรื้อค้นทรัพย์สินถูกเคลื่อนย้ายไปไว้บนชั้นสี่ซึ่งเป็นดาดฟ้า แสดงว่าจำเลยเข้าไป เอาทรัพย์สินของผู้เสียหายแต่เอาไปไม่ได้ เพราะบังเอิญเด็กชายยศวินท์มาพบเห็นเสีย ก่อน จำเลยรีบหนีออกมา จำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง ที่จำเลยต่อสู้ว่าจำเลยเข้าไป ในบ้านผู้เสียหายเพื่อเอาดลับเมตรที่จำเลยทำตกลงไปอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านผู้เสียหาย นั้นได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่า จำเลยก่ออิฐด้านหลังบ้านผู้เสียหายโดยกัน รั้วจาก 3 เมตรให้สูง 5 เมตร เมื่อรั้วที่ก่ออยู่ด้านหลังนอกตัวอาคารบ้านผู้เสียหาย หากดลับเมตรของจำเลยตกก็ต้องตกไปที่พื้นดินด้านตรงกันข้ามกับรั้วหลังบ้านผู้เสียหาย จะตกเข้าไปในบ้านผู้เสียหายไม่ได้ ข้อต่อสู้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาล อุทธรณ์เห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์นั้น เห็นว่า จำเลยได้เอากะเป๋าเป้บรรจุสุรา เครื่องคิดเลข เงินเหรียญและรองเท้าสเก็ตจากชั้น สองไปไว้บนชั้นสี่ซึ่งเป็นดาดฟ้าเป็นการพาทรัพย์เคลื่อนที่และเข้าครอบครองถือเอา ทรัพย์นั้นแล้วแม้จะเอาทรัพย์ไปไม่ได้ เพราะบังเอิญเด็กชายยศวินท์มาเห็นเสียก่อน จำเลยก็มีความผิดฐานลักทรัพย์แล้ว หาใช่พยายามลักทรัพย์ดังศาลอุทธรณ์วินิจฉัย ไม่ ปัญหาข้อนี้แม้โจทก์จะไม่ฎีกา การปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ แต่เพราะเหตุที่ โจทก์ไม่ฎีกาศาลฎีกาจะกำหนดโทษจำเลยให้สูงกว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดหาได้ไม่

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา335
วรรคสาม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์.

(พลจิตต์ ดียืน-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>